LOCACIÓN

ARTICULO 1251.- Definición. Hay ***contrato de obra o de servicios*** *cuando una persona, según el caso el* ***contratista*** *o el* ***prestador de servicios****, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada* ***comitente****, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.*

CONTRATO

DE SERVICIO	DE OBRA
OBJETO	
• OBLIGAC. DE MEDIOS	• OBLIGAC. DE RESULTADO
REMUNERACIÓN	
• f(tiempo empleado)	• Con la entrega
VÍNCULO JURÍDICO	
• SUBORDINACIÓN	• IGUALDAD

CONTRATO

DE OBRA PRIVADA

C.C.C.N
CONTRATO

PARTES

LOCATARIO (EMPRESARIO)

LOCADOR (INGENIERO)

COMITENTE

CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRA

$$$$

JEFE DE OBRA

HACE

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

- **C/CONTRATO**
  - A.ALZADO → abs.
    → rel.
  - U. DE MEDIDA:
    - con determ. de cant.
    - sin determ. de cant.
  - COSTE Y COSTAS
  - por CONTRATOS SEPARADOS
- **SIN CONTRATO**
  - POR ADMINISTRACIÓN

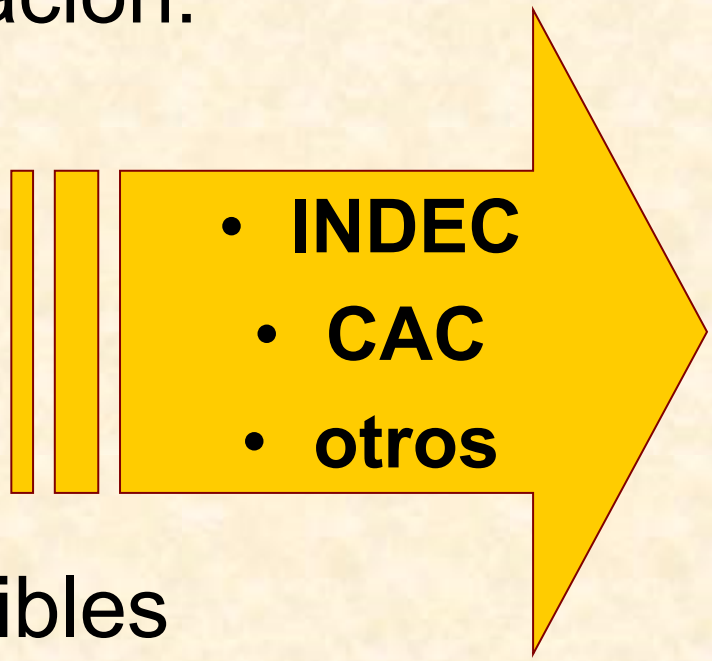
- MAYORES COSTOS

  Depreciación / devaluación:

  mano de obra

  materiales

  transporte y combustibles



DOCUMENTAC. CONTRATO

PLIEGO

PLANOS

ESPECIFICAC.

PLAN DE TRABAJOS

CÓMPUTOS

DOCUMENTAC. CONTRATO CONT.

DOCUMENTACIÓN DE OBRA

ACTAS

LIBRO ÓRDENES DE SERVICIO

LIBRO NOTAS DE PEDIDO

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

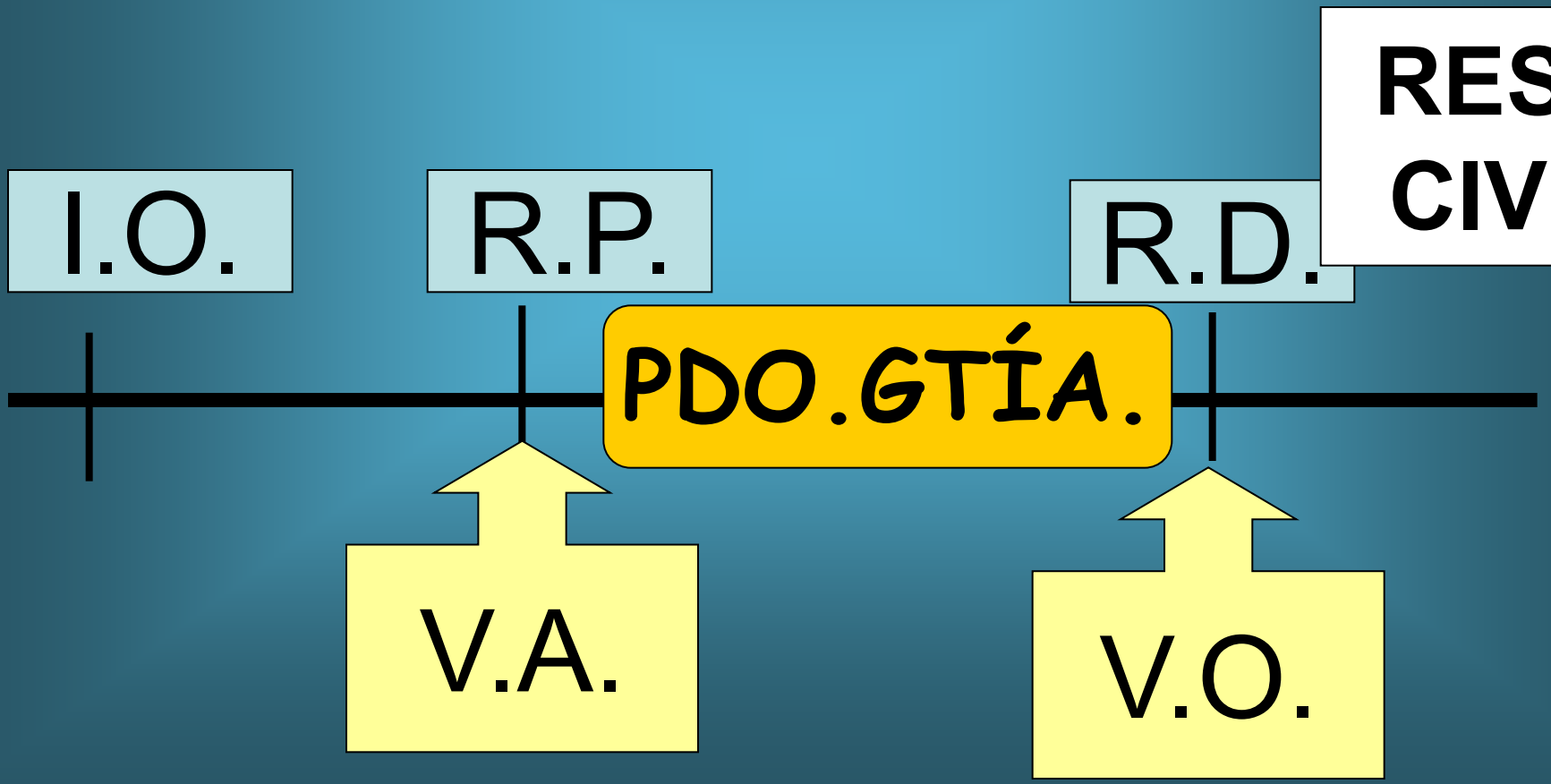
DOCUMENTAC. LICITARIA

- PLIEGO de COND. GRALES.
- PLIEGO de COND. PARTICULARES
- PLIEGO de COND. TECNICAS GRALES.
- PLIEGO de COND. TECNICAS PART.
- ANEXOS
  - ESPECIFICACIONES
  - PLANOS
  - PLAN DE OBRA (Cronogr.)
  - PLANILLA DE CÔMPUTOS
  - PLANILLA DE OFERTA

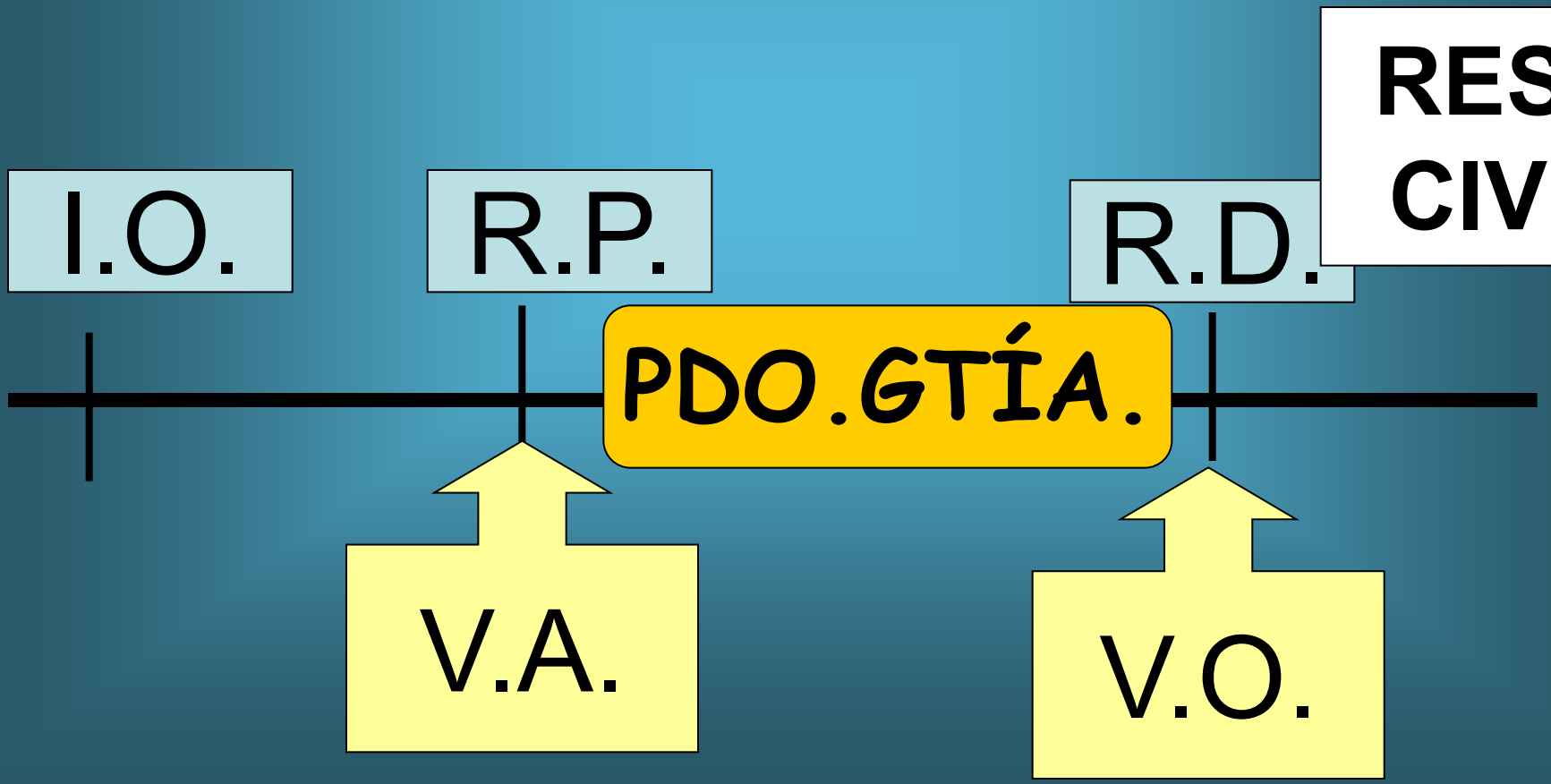
DOCUMENTAC. de OBRA

- ACTA DE INICIO DE OBRA
- LIBRO ORDEN DE PEDIDOS (NOTAS)
- LIBRO ORDEN DE SERVICIO (NOTAS)
- ACTAS DE MEDICIÓN
- CERTIFICADOS DE OBRA
- ACTAS DE RECEPCIÓN

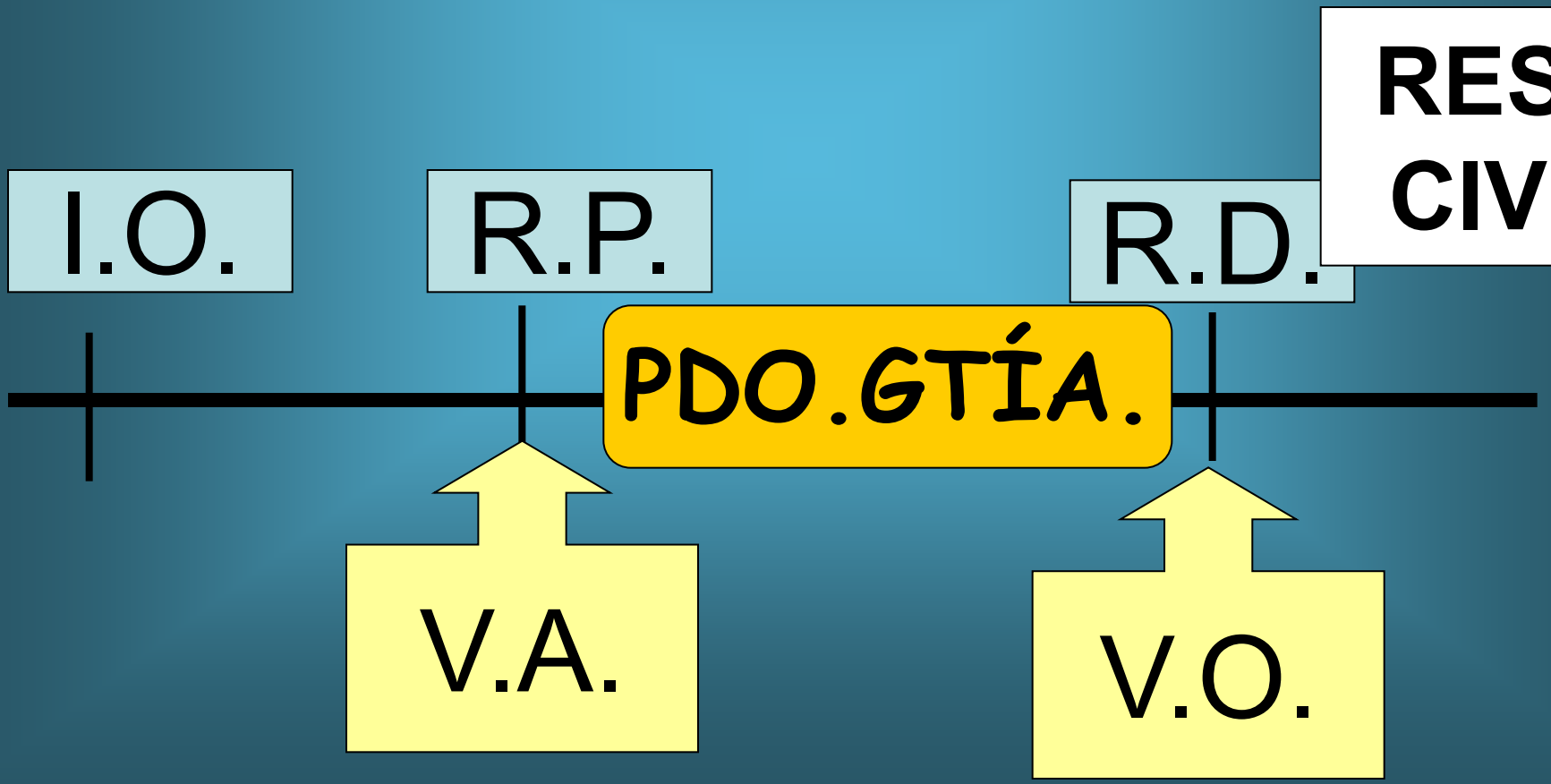
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA



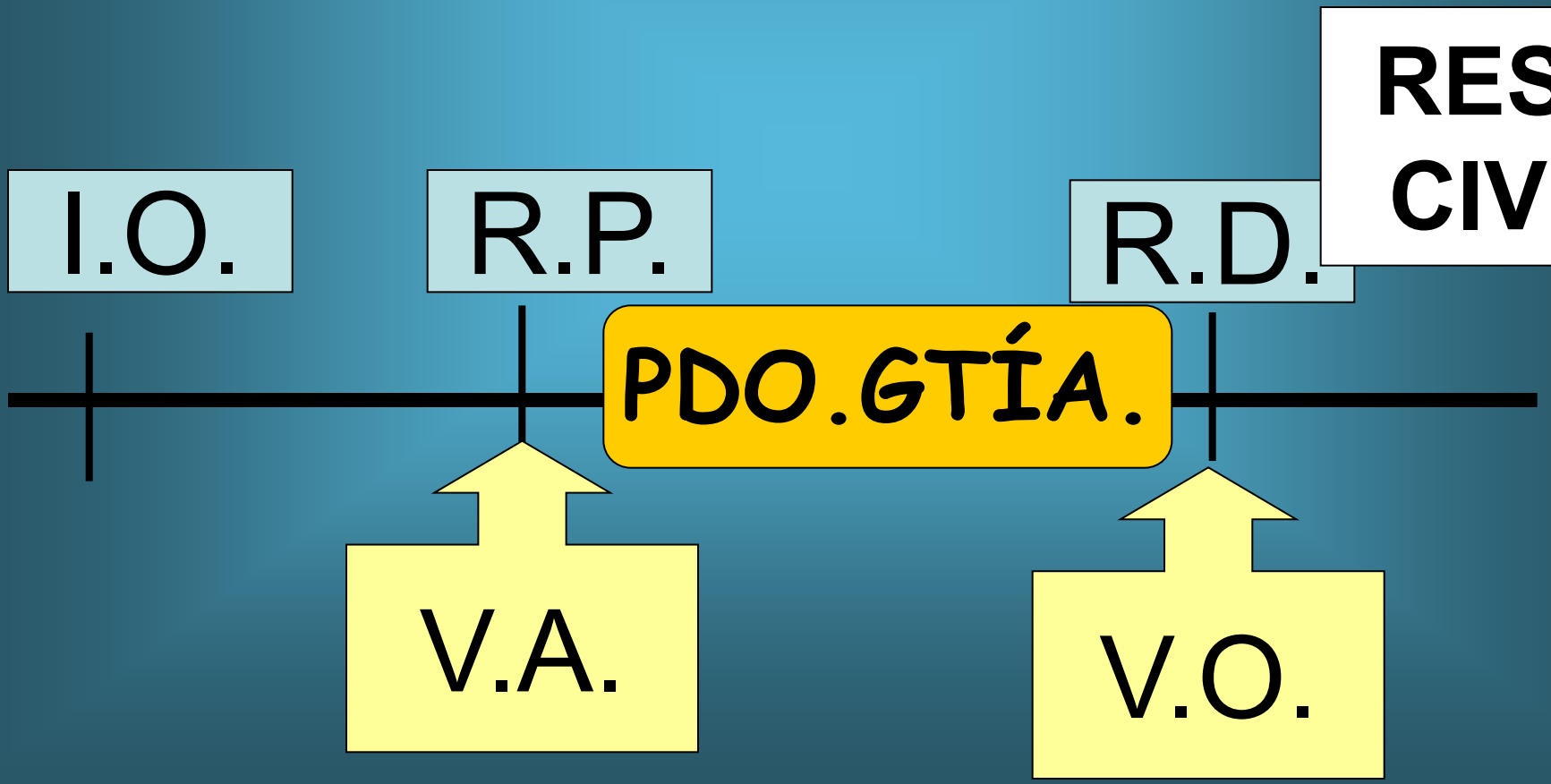
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA



OBLIGACIONES DEL COMITENTE



RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE



CLÁUSULAS ACCESORIAS Y RECURSOS

- PACTO COMISORIO
- CLÁUSULA PENAL
- EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
- DERECHO DE RETENCIÓN
- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
  (daño emergente + lucro cesante)

CLÁUSULA ARBITRAL

CAUSALES DE RESCICIÓN

A) IMPUTABLES AL CONTRATISTA

CONSECUENCIAS:

B) IMPUTABLES AL COMITENTE

CONSECUENCIAS:

SUSPENSIONES UNILATERALES

- DEL COMITENTE. (CONSECUENCIAS)

DEL CONTRATISTA. (CONSECUENCIAS)

- ***IMPREVISTO***

PAGA CONTRATISTA

- IMPREVISIBLE

PAGA COMITENTE

- ADICIONAL DE OBRA

Constructivas

Fallas en Materiales Suelo

Vicio Oculto

Responsabilidad Civil Contratista **(NUEVO)**

RUINA DE OBRA

C.F. o F.M.

BIBLIOGRAFÍA

- C.C.C.N

- Ing.Cassin